www.tntextbooks.in

4. மறைமுக ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களின் நடத்தையையும் மற்றும் ஊகத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படும் ஒப்பந்தம் மறைமுக ஒப்பந்தமாகும். எடுத்துக்காட்டு தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரத்தின் மூலம் பணத்தைப் பெறுதல்.

III நிறைவேற்ற அடிப்படையில்

1. நிறைவேறிய ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஈடுபடும் இரு நபர்கள் ஒப்பந்தப்படி அவரவர்களின் கடமையை முடிக்கும்போது அவ்வொப்பந்தம் நிறைவேறிய ஒப்பந்தமாகும். உதாரணமாக, வியாபாரி ஒருவர் ரொக்கத்திற்கு தொலைக்காட்சி ஒன்றை விற்கிறார். இதில் விற்பவர், வாங்குபவர் ஆகிய இருவரும் தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றி உள்ளார்கள்.

2. நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இரு நபர்களிடையே கடமைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்தால் அவ்வொப்பந்தம் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒப்பந்தமாகும். எடுத்துக்காட்டு *A* என்பவர் *B* என்பவருக்கு ₹*20,000*க்கு கட்டில் ஒன்று செய்து தர ஒப்புக்கொள்கிறார். எனினும் *A* இன்னும் கட்டிலைத் தயார் செய்யவில்லை என்றும் *B* என்பவர் அதற்கான தொகையைச் செலுத்தவில்லை என்று வைத்துக்கொள்ளுவோம், அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒப்பந்தம் ஆகும்.

3. ஒரு தலை ஒப்பந்தம்

இதில் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களில் ஒருவர் மட்டுமே தனது வாக்குறுதி அல்லது கடமையை நிறைவேற்றிய பிறகு மற்றொரு நபர் தனது கடமையை நிறைவேற்றுவார். எடுத்துக்காட்டாக *X* என்பவர் பொருட்களை வாங்கி வருவதாக ₹*10,000 Y* என்பவருக்கு தருவதாக கூறுகின்றார். *Y* என்பவர் பொருட்களை கொண்டு வந்த பிறகே *X* என்பவர் பணத்தை தருகின்றார்.இதில் *Y* பொருட்களைக் க்கொண்டு வரும் பொழுதே ஒப்பந்தம் உருவாகின்றது.

4. இருதலை ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தம் ஒன்று உருவாகும் பொழுது இரு தரப்பினரும் தங்கள் கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியிருப்பின், அத்தகைய ஒப்பந்தம் இரு தலை ஒப்பந்தம் எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக *R* என்பவர் ₹*10,00,000* மதிப்புள்ள மகிழ்வுந்தை விற்பனை செய்ய *S*-க்கு வாக்குறுதி அளிக்கின்றார். *S* என்பவர் பதிலுக்கு பணம் தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.

கலைச்சொற்கள்

ஒப்பந்தம்	ஒப்புதல்
மறுபயன்	வற்புறுத்தல்
முன்மொழிதல்	செல்லாத
ஏற்றுக்கொள்ளல்	செல்லுபடியாகும்
முனைவு	ஏலம்
வாக்குறுதி	செயல்படுத்தக்கூடிய
சட்டம்	



நமது சிந்தனைக்கு

1. A என்பவர் ஒரு லாரியிலிருந்து 10 மூட்டை சர்க்கரையை 5 நிமிடங்களில் இறக்குவதற்கு B என்பவருக்கு ₹.20.000 தருவதற்காக ஒப்புக்கொள்கிறது. இது செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தமா?
2. X என்பவர் "ஒரு மருத்துவரான நீங்கள் என் மனைவியை கட்டணம் பெறாமல் சிகிச்சை அளித்தால், ₹.10,000 தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறேன்" என Y என்பவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். ஆனால் X வாக்குறுதி அளித்தப்படி பணம் செலுத்தவில்லை. Y என்பவருக்கு உன்னுடைய அறிவுரை யாது?
3. P என்பவர் காலம் கடந்த செலுத்தாத ₹ 10,000 கடனைத் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டு உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் எழுதிக் Q கொடுக்கிறார். இது செல்லக்கூடிய ஒப்பந்தமா? சரியான காரணத்தைத் தருக.